РЕКЛАМА

Дело № 2-285/2021

Номер дела: **2-285/2021**

УИН: **79RS0002-01-2020-009426-68**

Дата начала: **11.12.2020**

Дата рассмотрения: **25.01.2021**

Суд: **Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Шарипова Юлия Фаритовна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Биробиджанского района ЕАО		
ОТВЕТЧИК	Администрация МО "Биробиджанский муниципальный район" ЕАО		
ОТВЕТЧИК	Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм, МКОУ		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЕАО (Управление Росгвардии по ЕАО)		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			11.12.2020
Передача материалов судье			14.12.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		16.12.2020

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			16.12.2020
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		25.12.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			25.12.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	25.01.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			01.02.2021

Решение

Дело № 2-285/2021

УИД 79RS0002-01-2020-009426-68

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25 января 2021 года г. Биробиджан

Биробиджанский районный суд ЕАО в составе

судьи Шариповой Ю.Ф.,

с участием:

помощника прокурора Биробиджанского района ЕАО Волохович А.Д.,

представителя ответчика администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО Дарюхина И.Ю.,

при секретаре Тищенко В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Биробиджанского района в интересах неопределённого круга лиц к администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО, муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» о возложении обязанности совершить определённые действия,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Биробиджанского района ЕАО обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц с иском к администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО, муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» о возложении обязанности совершить определённые действия, указав, что МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» расположено по адресу: ул. Центральная, д. 28, с. Валдгейм, Биробиджанский район, ЕАО. В феврале - марте 2020 года МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» разработан паспорт антитеррористической безопасности объекта, который согласован с УФСБ России по ЕАО, отделом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЕАО, ГУ МЧС России по ЕАО. Согласно

паспорту безопасности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» присвоена третья категория опасности. В нарушение п.п. «н» п. 24, п.п. «д» 25 Требований в учреждении отсутствует стационарный или ручной металлоискатель, а также не разработан план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. По факту отсутствия в учреждении стационарного или ручного металлоискателя прокуратурой района 25.02.2020 в адрес директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И. А. Пришкольника с. Валдгейм» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Между тем, нарушения законодательства не устранены. Согласно ответу директора МКОУ «Средняя общеобразовательная 1;кола имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» от 25.11.2020 № 552 в гябре 2020 года учреждением в адрес отдела образования администрации Биробиджанского района направлена таблица запрашиваемых финансовых средств для обеспечения требований в соответствии с паспортом безопасности учреждения, в том числе на приобретение ручного или стационарного металлоискателя. Финансирование до настоящего времени не произведено. Просит обязать администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО произвести финансирование МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» за счёт средств районного бюджета для оборудования учреждения стационарным металлоискателем; обязать МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» оборудовать здание образовательного учреждения, расположенное по адресу с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28, стационарным металлоискателем; обязать МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

В судебном заседании помощник прокурора Биробиджанского района Волохович А.Д. заявленные требования уточнила, просил обязать администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО произвести финансирование МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» за счёт средств районного бюджета для оборудования учреждения стационарным или ручным металлоискателем в срок до 31.12.2021; обязать МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» оборудовать здание образовательного учреждения, расположенное по адресу с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28, стационарным или ручным металлоискателем в срок до 31.12.2021; обязать МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в срок до 31.12.2021. По существу поддержала доводы иска.

Представитель ответчика администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО Дарюхин И.Ю., действующий на основании доверенности, уточнённые исковые требования признал в полном объеме, о чём представил соответствующее заявление, последствия признания иска разъяснены и понятны.

Представитель ответчика МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», представитель третьего лица Управления Росгвардии по ЕАО в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, и, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В силу ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Обращение в суд прокурора Биробиджанского района ЕАО в защиту прав неопределенного круга лиц вызвано несоблюдением требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности детей и противодействия терроризму.

В соответствии со статьями 2, 20, 41 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

В силу ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» государства - участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Таким образом, Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в общеобразовательных учреждениях.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; правовое регулирование в области обеспечения безопасности; разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом урегулированы Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Приоритет мер предупреждения терроризма является одним из принципов противодействия терроризму (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ).

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов

(территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики проявлений терроризма. В силу статьи 2 данного Закона одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно подпунктам "а" и "б" пункта 4 и пункту 6 части 1 статьи 3 Федерального закона "О противодействии терроризму" противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (подпункты 4, 6 части 1 статьи 5.2 Федерального закона «О противодействии терроризму»).

Во исполнение вышеуказанных положений закона Правительством Российской Федерации принято Постановление от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», которое вступило в силу с 21 октября 2017 года и которым установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.

В силу пункта 24 указанного Постановления в отношении объектов (территорий) первой категории опасности осуществляются мероприятия в дополнение к мероприятиям, предусмотренным пунктами 22 и 23 настоящих требований.

Согласно пункту 23 Постановления в отношении объектов (территорий) второй категории опасности (к которым относятся школы и детские сады) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

б) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной

сигнализацией);

в) разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

В ходе осуществления надзорных мероприятий установлено, что в учреждении отсутствует стационарный или ручной металлоискатель, а также не разработан план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

25.02.2020 прокурором Биробиджанского района директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму.

Согласно ответу директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» в сентябре 2020 года в адрес отдела образования администрации Биробиджанского района направлена таблица запрашиваемых финансовых средств для обеспечения требований в соответствии с паспортом безопасности учреждения.

В судебном заседании установлено, что выявленные нарушения в сфере противодействия терроризму до настоящего времени не устранены.

Также в ходе рассмотрения дела установлено, что план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в учреждении отсутствует.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территории, что предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

В соответствии с Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» является некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества учреждения является администрация муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».

Согласно п. 1.6 Устава учреждения функции и полномочия учредителя образовательной организации осуществляет отдел образования администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район», в ведении которого находится учреждение.

Из системного толкования положений п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму», п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, следует, что орган местного самоуправления обязан финансировать профилактические мероприятия в области противодействия терроризму.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности доводов прокурора о том, что вышеуказанные нарушения, должны быть устранены ответчиками, так как они нарушают права неопределенного круга лиц, влияют на антитеррористическую защищенность, обеспечение безопасности граждан.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ, ответчик имеет право признать исковые требования, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно п. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком, в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Признание иска в полном объеме выражено в письменном заявлении представителя ответчика администрации Биробиджанского муниципального района ЕАО. Последствия признания иска понятны. Согласно имеющейся в материалах дела доверенности Дарюхин И.Ю. уполномочен администрацией Биробиджанского муниципального района ЕАО, в том числе на признание иска.

При указанных обстоятельствах, суд принимает признание иска ответчиком администрации Биробиджанского муниципального района ЕАО и считает, что признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц.

С учетом изложенного, заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с положениями ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Из содержания вышеприведенной нормы следует, что устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса сторон.

Разрешая в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ вопрос о сроке, в течение которого решение суда должно быть исполнено, суд, принимая во внимание, что выполнение возложенных судом обязанностей направлено на пресечение действий, нарушающих права обучающихся и работников образовательного учреждения на антитеррористическую безопасность, а также иных лиц, посещающих образовательное учреждение, и как следствие, на охрану их жизни и здоровья в период нахождения в учреждении образования, считает срок, заявленный прокурором, отвечающим вышеуказанным требованиям.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

В силу п. 9 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления,

выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков.

В связи с чем, администрация муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО освобождается от уплаты государственной пошлины по настоящему гражданскому делу, а с МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 150 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Биробиджанского района в интересах неопределённого круга лиц к администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО, муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» о возложении обязанности совершить определённые действия удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» в срок до 31 декабря 2021 года:

- оборудовать здание образовательного учреждения, расположенного по адресу с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28, стационарным или ручным металлоискателем;

- разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Обязать администрацию муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области в срок до 31 декабря 2021 года произвести финансирование муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» за счет средств районного бюджета для оборудования здания образовательного учреждения, расположенного по адресу с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28, стационарным или ручным металлоискателем.

Взыскать с муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 150 (сто пятьдесят) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Ю.Ф. Шарипова

Мотивированное решение изготовлено 01.02.2021.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».